

РЕШЕНИЕ

№...1522...

гр. Варна, 12.07.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, XXV състав, в публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ : ТАНЯ ДИМИТРОВА

При участието на секретаря ВИРЖИНИЯ МИЛАНОВА, разгледа докладваното от съдия Т. ДИМИТРОВА административно дело № 2124/2015 г. по описа на АдмС-Варна, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Ралица Стоилова Нейчева, Искра Николова Димова, Пламен Божидаров Петков, Коста Георгиев Костов, Гергана Костова Върбанова и Николета Костова Тодорова (в качеството им на собственици в УПИ II-145, кв.46 по оспорения план), уточнена на 03.08.2015 г. (л. 71 от делото), срещу Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет Варна (ОбС-Варна), с което е одобрен ПУП-ПРЗ и план-схеми Ел и В и К на ж.к. „Чайка“, като оспорването е в частта за УПИ II-145, кв.46 и проектна улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план.

С уточнението на жалбата оспорващите сочат, че по отношение на УПИ II-145 и проектната улица от о.т. 218 до о.т. 221 незаконосъобразността на плана се състои в следното: Променят се границите на притежаването от оспорващите УПИ, без да са спазени нормираните в ЗУТ императивни изисквания за допускане и процедиране на ПУП при промяна на границите на УПИ – изискванията за оформление на плана съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, като неправомерно проектантът е изготвил направо нов план, което е недопустимо; Нарушени са показателите спрямо предходния план; Не са налице предпоставките на чл. 124а от ЗУТ (стар чл. 124 към момента на допускане на изработването на ПУП), имотите не са от категорията на „извън границите на урбанизирана територия“, като на практика проектантът е изготвил абсолютно нов план, а е следвало да процедира изменение на вече съществуващ такъв; Не е използвана актуална кадастрална информация, както изисква чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8; Не е доказана необходимостта от съществуването на новопроектираната улица, която навлиза и отнема от имота на оспорващите, като за тази улица липсва и типов напречен и надлъжен профил, същата не отговаря на изискванията за пешеходно движение – не е с минимална ширина 1,5 м, като на места същата е с ширина около или под 1 м; Имотът не попада в тези по чл. 16 от ЗУТ и с процесния план не може да се изменя вече съществуващо УПИ, тъй като е с приложена регулация, а на практика се отнема от него; С въвеждането на въпросната улица се намалява свободната дворна площ на собствения на оспорващите имот, свободните озеленени площи и местата за паркиране, които задължително следва да се осигурят в границите на съответния УПИ. Искането е да се отмени като незаконосъобразно решението на ОбС Варна в оспорената част на плана, като се претендира и присъждането на разноски.

Ответникът – Общински съвет Варна, чрез процесуалния си представител адв. Р.Николова, с писмени бележки по делото излага становище за неоснователност на жалбата, като настоява, че оспорваният акт в обжалваната му част е правилен и законосъобразен. Сочи се, че същият е постановен от орган с материална и териториална компетентност, при гласуването на оспореното решение са присъствали 44 общински съветници, като 43 от тях са гласували „за“, заседанието на ОбС е било законно – присъствали са повече от половината от общия брой съветници, а и решението е издадено при спазване на изискванията на чл. 59 от АПК, при спазване на административнопроизводствените правила при изработването и одобряването на плана.

Излагат се подробни доводи за спазване на нормативната уредба за устройство на територията, като се изтъква, че планът е изработен и одобрен с правни основания чл. 16, ал. 1-5 и чл. 22 от ЗУТ, съответстващи и на целите, за които е разработен – преструктуриране на жилищния квартал чрез обособяване на УПИ за съществуващи жилищни блокове, за озеленяване, за оптимизиране на обслужващата улична мрежа и паркирането в комплекса, за урегулиране на имоти с прилагане на чл. 16 от ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса. Настоява се, че за предвидената нова улица от о.т. 218 до о.т. 221 се отнемат 44,6 кв.м или 9,082% от имота на оспорващите – поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2562.145 по КК, който е урегулиран в УПИ II-145 по оспорения план, като отнемането е допустимо съобразно действащите правила - за целите на мероприятие по чл. 205, т. 1 от ЗУТ. Сочи се, че от заключенията на приетите по делото експертизи новопредвидената улица отговаря на параметрите по чл. 81, ал. 1 от ЗУТ. По отношение на параметрите за застрояване в УПИ II-145, ответникът се позовава на заключението на вещото лице Димова по т. 6, което вещо лице заявява в съдебно заседание, че е налице противоречие между текстовата и графичната част на ПУП-ПРЗ, като посочените от вещото параметри са съгласно текстовата част на плана. Доколкото имотът е с действащ ПРЗ по предходен план, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна, предвидената по който план жилищна сграда е реализирана, констатираното несъответствие не е значимо до степен да доведе незаконосъобразност на плана в оспорената част, тъй като е налице задължителното условие за отстояние между жилищното застрояване през улица. Иска се от съда да отхвърли жалбата.

На основание чл. 218, ал. 3 от ЗУТ (в редакция преди допълнението, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) с Определение № 2038 от 01.08.2016 г. (л. 200 от делото), поправено с Определение № 2259 от 07.09.2016 г. (л. 226-227 от делото) е определен предметът на делото. С Определение № 11241 от 25.10.2016 г. по АД № 11385/2016 г. на ВАС е оставено в сила определението на АдмС-Варна, с което е определен предметът на делото, а именно: Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на ОбС-Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ (19 м.р. и 20 м.р.) – Варна и план-схеми Ел и В и К в частта за УПИ II-145, УПИ IX-142, УПИ X-215, УПИ XI-146,148 и улица от о.т. 218 до о.т. 221.

С Определение от съдебно заседание, проведено на 02.05.2017 г. (л. 561-562 от делото) е прекратено производството по делото в частта на оспорването на решението на ОбС-Варна по отношение на УПИ IX-142, УПИ X-215 и УПИ XI-146,148, като е оставена без разглеждане жалбата на Тамара Фирсовна Вълкова и Ганчо Йорданов Савов срещу решението на ОбС-Варна по отношение на УПИ IX-142, УПИ X-215 и УПИ XI-146,148, както и жалбата на Ралица Стоилова Нейчева, Искра Николова Димова, Пламен Божидаков Петков, Коста Георгиев Костов, Гергана Костова Върбанова и Николета Костова Тодорова срещу решението на ОбС Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на ж.к. Чайка по отношение на УПИ X-215 и УПИ XI-146,148 в кв.8. С Определение № 13770 от 14.11.2017 г. на ВАС по АД 10285/2017 г. определението на АдмС-Варна, с което частично е прекратено производството е отменено в частта по отношение на оспорването на Тамара Фирсовна Вълкова и Ганчо Йорданов Савов срещу решението на ОбС-Варна по отношение на УПИ IX-142 и в тази част е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, като е оставено в сила в останалата част протоколното определение от 02.05.2017 г., постановено по АД № 2124/2015 г. на АдмС-Варна. С Определение от съдебно заседание, проведено на 19.06.2018 г. АдмС-Варна е оставена без разглеждане жалбата на Тамара Фирсовна Вълкова и Ганчо Йорданов Савов срещу решението на ОбС-Варна по отношение на УПИ IX-142 и е прекратено производството по делото в тази част.

Съдът намира за редовна и допустима жалбата на Ралица Стоилова Нейчева, Искра Николова Димова, Пламен Божидаков Петков, Коста Георгиев Костов, Гергана Костова Върбанова и Николета Костова Тодорова (в качеството им на собственици в УПИ II-145, кв. 46 по оспорения план), уточнена на 03.08.2015 г. (л. 71 от делото), срещу Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на ОбС-Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“, като

оспорването е допустимо в частта за УПИ II-145, кв. 46 и проектна улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план.

Съобщаването за оспореното решение на ОбС-Варна е чрез обнародване в Държавен вестник, бр. 35 от 15.05.2015 г. (л. 5 от адм.пр.), т.е. подадената на 15.06.2015 г. (л. 27 от делото) жалба е в 30-дневния срок за оспорване по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

Жалбата е и допустима, като изхождаща от лица с правен интерес по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗУТ. Видно от приложенията на л. 32, 34, 35, 33, 37-43, 97-98, 99 документи за собственост, както и от скица от КККР за ПИ 10135.2562.145, издадена от СГКК-Варна (л. 101-102 от делото) оспорващите се явяват собственици и/или носители на ограничени вещни права в ПИ 10135.2562.145 и на отделни обекти в този поземлен имот. В този смисъл, ПИ 10135.2562.145, представляващ парцел II-2641, кв. 2 по действащия план на жк „Чайка“ е предмет на плана по оспореното решение на ОбС Варна, видно от графичната част на плана – л. 44 от делото и от заключенията на вещите лица по делото, като урегулиран в УПИ II-145, кв. 46 по оспорения план. Доколкото и от трите приети по делото заключения на вещи лица се установява, че от имота на оспорващите се отнемат площи за улица и доколкото новопредвидената улица е обособена и от част от съседен на оспорващите имот по предходен план – общинска собственост (УПИ III по предходен план), то е налице промяна в предназначението на съседен имот, респ. оспорващите се явяват заинтересувани лица, с правен интерес съгласно специалния ЗУТ да оспорят решението на ОбС-Варна по отношение на новопредвидената улица от о.т. 218 до о.т. 221.

Съгласно чл. 214, т. 1 от ЗУТ актовете по устройство на територията (какъвто акт е оспорената заповед за одобряване на ПУП) са индивидуални административни актове, т.е. налице е годин за оспорване акт.

Съобразявайки посочените от жалбоподателите основания, изразените становища на страните и фактите, които се установяват от събраните по делото доказателства, както и с оглед на разпоредбата на чл. 168 от АПК, определяща обхвата на съдебната проверка, Административният съд, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Административното производство в случая е започнало с Решение № 0005/12.08.2005 г. на Кмета на Община Варна (л. 65 от адм.пр.), с което на основание предложение на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места от заседание на 21 и 28.07.2005 г., Протокол № 31 от 02-03.08.2005 година на ЕСУТ, становище по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ на Главния архитект на Община Варна, на основание чл. 124, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ж.к. "Чайка" (19 и 20 м.р.) при спазване на нормативната уредба за устройство на територията и изискването за прилагане на чл. 16 от ЗУТ. Към горепосоченото решение са приложени положително становище на Главния архитект на Община Варна (л. 65, гръб от адм.пр.), извадка от протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна и извадка от Протокол № 31/02-03.08.2005 г. на ЕСУТ при Община Варна (л. 78, т. 72 от адм.пр.)

Съгласно заданието за проектиране (л. 78, гръб от адм.преписка), изработването на ПРЗ за жк "Чайка" е обосновано "с цел преструктуриране на територията му и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане", предвид проведената реституция на част от територията, осъществените съответно регулация и застрояване предимно с жилищни сгради и изпълненото до голяма степен обществено застрояване. Определената територия на плана е заключена между булевардите "Осми приморски полк", "В. Левски", "Княз Борис I" и ул. "Никола Вапцаров" с площ 75,80 хектара.

Заданието указва: планът да урегулира улици, квартали, поземлени имоти за застрояване и други нужди без застрояване по най- целесъобразен начин, като се съобрази с комплексния начин на застрояване на територията; по отношение на възстановените незастроени имоти да се приложи чл. 16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия; да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановените имоти с цел тяхното възможно



застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП/ОГП 81г. и на нормите на Наредба № 7 към ЗУТ; при оразмеряване на територията да се спазват изискванията на чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 7 към ЗУТ по отношение на градоустройствените показатели, отстояние между сгради, прилежащи територии и др.; урегулираните имоти за ново строителство да се застрояват по нормативите на зона "Жм" (с малка височина) и на зона "Жс" (със средна височина) по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 към ЗУТ. Посочено е, че проектът следва да се изработи в две фази: "предварителен проект" и "окончателен проект", които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001 г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

За допуснатото изработване на ПРЗ на кв. „Чайка“ във вестник „Черно море“, бр. 202/30.08.2005 г. и във вестник „Труд“ от 25.08.2005 г. са публикувани обяви (л. 64 от адм.пр.).

На работно заседание на ЕСУТ при Община Варна, проведено на 27.02.2007 г. е разгледан проекта на ПУП-ПРЗ и са дадени препоръки към проектантския колектив (Протокол № 8/27.02.2007 г. – л. 59, гръб-60).

С решение по Протокол № 26/05.07.2007 г. на ЕСУТ при Община Варна (л. 50-52 от адм.пр.) е приет планът във фаза предварителен проект на ПРЗ на кв. "Чайка" /19 и 20 м.р./ със схеми "Ел", "В и К", и „пътно-транспортен план“ при работното разглеждане, със забележки и предложения, които да се отразят в следващата фаза на проектиране.

Постъпилите по плана предложения и възражения са разгледани от специално назначена от кмета на Община Варна комисия – Протокол от 12.08.2011 г. (л. 48 от адм.пр.), като проектът за ПРЗ е разгледан и от работна група при Район „Приморски“ на 22.08.2015 г. (л. 44 от адм.пр.).

На основание чл. 22, ал. 4, във вр. с чл. 121 от ЗУТ е съобщено и организирано от Община Варна обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на жк „Чайка“, гр. Варна на 24.10.2012 г. (л. 35-39 от делото), за което са съставени два протокола от 24.10.2012 г. (л. 38-42 от адм.пр.)

За изработения проект на ПУП-ПРЗ на жк „Чайка“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е съобщено в ДВ, бр.4 от 15.01.2013 г. (л. 37 от адм.пр.).

С Протокол № 8/07-08.03.2013 г. (л. 339-351 от делото) и протокол от 07.04.2013 г. (л. 29, гръб-л.36 от адм.пр.) на ЕСУТ при Община Варна са разгледани възраженията по обявения ПУП-ПРЗ.

В обяснителната записка на ПУП - ПРЗ - фаза окончателен проект (л. 26, гръб – л. 28 от адм.пр.), с корекции по решенията на Протокол № 8/08.03.2013 г. на ЕСУТ и по Протокол на работна група от 09.02.2012 г., като цел на проекта е посочено - реструктуриране на жилищния комплекс, чрез: обособяване на УПИ за съществуващи жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа и паркирането в комплекса; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл. 16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

С Решение № ВА-18/ЕО/2013 г. на Директора на РИОСВ-Варна (л. 25-26 от адм.пр.) е постановено да не се извършва екологична оценка на проекта.

С Протокол № 36/25-26.11.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна (л. 16-21 от адм.пр.), в съответствие с решенията по Протокол № 8/07-08.03.2013 г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна, кв.Чайка, фаза Окончателен проект, с указание да се представи за одобряване на ОбС-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015 г. (л. 21, гръб – л. 23), на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Кметът на Община Варна е предложил на ОбС-Варна да одобри изработения ПРЗ на жк "Чайка" (19 и 20 м.р.), ведно с план-схемите "Ел" и "В и К" по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015 г. на Общински съвет-Варна (л. 7-13 от адм.пр.) планът е одобрен на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.

129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 4, чл. 16, ал. 1-5, чл. 22 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, с гласовете на 43 общински съветници (0 „против“, 1 „въздържал се“ и 4 „отсъстващи“)

От заключението на допуснатата от съда техническа експертиза, извършена от вещото лице Р.Сатева се установява следното: Имотът на оспорващите по оспорения план е УПИ II-145, кв. 46 – за комплексно жилищно строителство; Действащият за имота на оспорващите ПУП-ПРЗ е одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна, като по този план за ПИ ...145 по КК е отреден УПИ II-2641, кв. 2 и е предвидено изграждане на нова жилищна сграда, свободно застрояване, като планът е приложен; УПИ II-2641, кв. 2 граничи на запад с УПИ I – трафопост, на юг с УПИ III – общински, на север и изток с улици; Съгласно Протокол от 14.09.1995 г. – л. 121 от делото на комисия при Община Варна за оценка на 135 кв.м общинско място, придаваемо по дворищно-регулационен план към парцел (УПИ) II-2641 и 135 кв.м дворно място, собственост на Искра Димова, придаваемо към парцел (УПИ) II-2641, е взето решение предвид еднаквите оценки на придаваемите части, че не е необходимо заплащане; Улицата от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план е новопредвидена, като за улицата се отнемат 44,6 кв.м от южната част на имота на оспорващите УПИ II-2641. В съдебно заседание, проведено на 14.02.2017 г. вещото лице заявява следното: По отношение на УПИ III-общински, без конкретно предназначение, действащият план, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна, не е приложен; Предвидената с оспорения план улица южно от УПИ II-145, засяга южната част на УПИ II-2641 (на жалбоподателите) и част от УПИ III – общински по действащия план. Заключение е оспорено от жалбоподателите и съдът е възложил повторно заключение.

От повторното заключение по експертизата, извършена от вещото лице Д.Димова се установява, че по отношение на имота на оспорващите действащият план е този, който сочи и вещото лице по първоначалната експертиза, че същият е приложен за имота на оспорващите, както и следното: Улицата от о.т. 218 до о.т. 220 е новопредвидена по оспорения план, а в частта от о.т. 220 до о.т. 221 същата се припокрива с улица, отразена в изменението на ЗРП, одобрено със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на кмета на Община Варна, като уличната регулация по изменението от 1994 г. не е приложена; Улицата от о.т. 220 до о.т. 221 навлиза и отнема от урегулирания имот на жалбоподателите от южна страна средно с 1,70 м; Общата ширина на улицата от о.т. 218 до о.т. 221 е 9 м и включва две улични платна по 3 м и два тротоара по 1,5 м; Според оспорения ПУП-ПРЗ УПИ II-145, кв. 46 попада в Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване (Жк), с показатели: $h \leq 15$, max 5 етажа; плътност – max 40%, озеленяване – min 40%; По действащия ПУП, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. УПИ II-2641 (на жалбоподателите) е с площ 490 кв.м, а след отнемането по оспорения план за проектна улица о.т. 218 до о.т. 221, УПИ II-145 (на жалбоподателите) е с площ 445 кв.м, или процентното отнемане за новопроектираната улица е 9,082%; Съгласно ОУП УПИ II-145 попада в Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно жилищно застрояване Жк. В съдебно заседание, проведено на 02.05.2017 г. вещото лице заявява и следното: Широчината на улицата – 9 м, вещото лице е посочило според котировката в цифровия модел на плана; Налице е несъответствие между графичната част (л. 541) и текстовата част на оспорения план по отношение на показателите за застрояване – според тестовата част на оспорения план (обяснителната записка) показатели за застрояване са: $h \leq 15$, max 5 етажа; плътност – max 40%, озеленяване – min 40%, а според графичната част са: $h \leq 26$; плътност – max 40%; Кинт – max 40%; озеленяване – min 40%.

След произнасянето на съда по частичната недопустимост на оспорването (определение от съдебно заседание, проведено на 02.05.2017 г.) и частичната отмяна от ВАС на определението на АдмС-Варна, съдът е допуснал извършването на съдебно-техническа експертиза, заключението по която е изготвено от вещото лице А. Демирева. От прието по делото трето заключение се установяват следните релевантни за спора факти: Планът в оспорената част е изработен върху актуална кадастрална основа – кадастралната карта на район „Приморски“, одобрена със Заповед № РД- 18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Според КККР ПИ 10135.2562.145 е с площ 499 кв.м;

Според ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна, и действащ за имота на оспорващите – УПИ II-2641, имотът е с площ 490 кв.м и е отреден за изграждане на четириетажна жилищна сграда, който строеж е реализиран, респ. планът за този имот е приложен; Изградената жилищна сграда е със застроена площ 297 кв.м на пет етажа; Според оспорения план ПИ на жалбоподателите е урегулиран в УПИ II-145, кв. 46, с площ 445 кв.м, с предвиждане за комплексно жилищно застрояване (височина на застрояване – до 26 м; Кинт – 2,5; Плътност – 40%); Предвижданията на оспорения план за УПИ II-145, кв. 46 (на жалбоподателите) са абсолютно нереални, доколкото и с досега реализираното застрояване (застроена площ от 297 кв.м на пет нива) посочените параметри са преизпълнени, а и предвид изискването на чл. 32, ал. 1 от ЗУТ – отстоянието между жилищното застрояване и през улица да е не по-малко от 26 м; За предвидената по оспорения план улица, южно от УПИ II-145, кв. 46 от имота на оспорващите се отнемат 45 кв.м; Новопредвидената улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план е за осигуряване достъп до УПИ XII-214 „за трафопост“, кв. 8, като останалите два имота – УПИ X-215 и УПИ XI-146,148 имат излаз и от съседна улична регулация – алея с озеленяване; Новопредвидената улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план е с габаритите между 7 м – 4,50 м, с ширина на пътното платно в най-стеснения участък от 3 м; И в най-стеснения участък на улицата е осигурен изискуемия сервитут от 4,5 м на енергийния обект – трафопост спрямо сградата на оспорващите; Към процесния ПУП-ПРЗ не са приложени нивелетни планове и типови напречни профили на процесната улица, а само Схема за електроснабдяване и В и К схеми; Оспореният план не е придружен от справка за картотекираната растителност с геодезическо заснемане. При изслушване на вещото лице от съда, същото заяви и следното: В участъка от о.т. 221 до о.т. 222 по оспорения план с Решение № 2643 от 30.12.2016 г. на АдмС-Варна по АД № 2022/2015 г., с което решение е отменен плана за ПИ142 е засегната уличната регулация в тази част с малък дял; Показателите на съществуващото застрояване в УПИ II-145 не се вменят в показателите за застрояване по оспорения план.

Съдът кредитира заключенията и на трите вещи лица, като обективно и компетентно дадени в частта на фактическите установявания и като кореспондиращи с установяващото се от приобщените по делото писмени доказателства. Следва да се отбележи, че процесните заключения не си противоречат и не се изключат взаимно направените изводи за релевантните факти.

При установените факти съдът намира жалбата основателна по следните съображения:

По аргумент от чл. 129, ал. 1 от ЗУТ оспореното решение на ОбС-Варна, с което е одобрен процесния ПУП-ПРЗ е постановено от компетентен орган, в рамките на неговата териториална и материална компетентност. В съответствие с чл. 27, ал. 3, вр. с ал. 4, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА процесното решение е взето от 43 съветници, съставляващи мнозинство от общинските съветници в Общински съвет-Варна, общият брой на които е 51.

Оспореното решение на ОбС-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма, като в хода на административното производство по приемането му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Въз основа на становище на главния архитект, изискуемо съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ (в редакция към месец август 2005 г.), при наличие на основанията по чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 8 от ЗУТ, Кметът на Община Варна на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ е наредил служебно да се изработи проект за изменение на действащия устройствен план като ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ (19 и 20 м.р.), в рамките на правомощията си, регламентирани в чл. 124, ал. 2 от ЗУТ и въз основа на задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Съдът намира, че възражението на оспорващите за липсата на основания за допускане изработване на процесния план са неоснователни. Независимо, че става въпрос за съответствие на акта с материалноправните разпоредби, съдът намира, че следва именно тук да посочи, че от приложените към административната преписка доказателства (най-вече от заданието и становището на главния архитект), както и от посочените правни

основания за издаване на оспорения акт (чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 8 от ЗУТ) се установява, че всъщност е допуснато изменение на действащ план, а не е процедурирано допускане изработване и одобряване на първоначален нов план. Правната същност на плана не се определя само от конкретната формулировка на акта, с който е допуснато изготвянето на проекта за ПУП-ПРЗ и от конкретната формулировка на решението на ОбС-Варна за одобряването му, а и от мотивите, изведени от приложените по административната преписка доказателства. За допуснатото изработване на процесния проект на план е съобщено, както изисква разпоредбата на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ с обявление на видно място в сградата на общината и поне в един местен вестник. В съответствие с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, изработеният проект за ПУП е съобщен от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник", което обявление е разгласено и по реда на ал. 1.

Изработеният проект (и в двете му фази - предварителен и окончателен) е приет от ЕСУТ на Община Варна. Постъпилите възражения са разгледани и обсъдени от ЕСУТ при Община Варна.

Налице са доказателства да проведено обществено обсъждане във връзка с изискването на чл. 22, ал. 4, изречение второ от ЗУТ по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

В съответствие с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Кметът на Община Варна е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от ОбС-Варна.

Оспореното решение съдържа посочване на фактическите и правни основания за издаването му, а и с оглед спецификата на тези актове, стават ясни юридическите факти, от които административният орган черпи упражненото от него публично субективно право. Властническото волеизявление за одобряване на устройствения план е обективизирано по предписания от закона начин, а именно с решение на ОбС, препращащо към приложените към него графични и текстови материали, представляващи самия план. Наличието на волеизявление, което дава възможност да се индивидуализират в достатъчна степен разпоредените с акта права и задължения, респ. наличието на разбираемо изразена воля на органа, обосновават извода за липса на основания за нищожност на акта поради нарушение на изискванията за формата на акта.

По отношение съответствие на оспорения акт с материалноправните разпоредби:

Оспореното решение е издадено, както се посочи, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 4, чл. 16, ал. 1-5, чл. 22 и чл. 103, ал. 4 ЗУТ.

Доколкото според фактическите установявания на приетите по делото заключения на вещите лица по съдебно-техническите експертизи, безспорно се установява, че по отношение на имота на оспорващите – УПИ II-2641 е налице действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна, който план е приложен по отношение и на регулацията, и на застрояването, то е неприложима разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ. (Изработването на ПУП по чл. 16, ал. 1 ЗУТ е допустимо за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, като с този план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%, като планът се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР.)

В случая планът в оспорената част е в хипотезата на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 110, ал. 4 от ЗУТ, според която норма се изработват ПУП-ПРЗ за реструктуриране на жилищни комплекси в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Имотът на оспорващите представлява отделен УПИ, съчетан с комплексното застрояване в ж.к. „Чайка“, каквато възможност предвижда разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от ЗУТ.

КАКТО И В ЗАДАНИЕТО Е ПОСОЧЕНО ЖИЛИЩНИЯТ КОМПЛЕКС „ЧАЙКА“ Е ИЗГРАДЕН ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК, ВЪЗ ОСНОВА НА ЦЯЛОСТЕН ПРЗ, КАТО ПРЕДВИДЕНОТО ПО ПЛАНА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ Е ИЗПЪЛНЕНО ИЗЦЯЛО, ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е ИЗПЪЛНЕНО И ЗАСТРОЯВАНЕТО С ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА, ПРОВЕДЕНИ СА МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КАТО СА ОЗЕЛЕНЕНИ И ЗАЛЕСЕНИ МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ Е ЗАПОЧНАЛ ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМОТИ И НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ НА БИВШИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ, КАТО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗТСУ (ОТМ.) И ЗУТ ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ВЪЗСТАНОВЕНИ ИМОТИ СЕ УРЕГУЛИРАЛИ И СЕ ЗАСТРОИЛИ ПРЕДИМНО СЪС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, А ТОВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО Е ПОРОДИЛО ПРОТИВОРЕЧИЯ С ЖИВУЩИТЕ В КОМПЛЕКСА ПО ОТНОШЕНИЕ ПРАВИЛНОТО УРБАНИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, КОЕТО НАЛАГА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ПРЗ НА ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС, С ЦЕЛ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА МУ И СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯ РЕЖИМ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ДОИЗГРАЖДАНЕ. ЗАДАНИЕТО ПОСТАВЯ КАТО ЗАДАЧА ПЛАНЪТ ПО НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗЕН НАЧИН ДА УРЕГУЛИРА УЛИЦИ, КВАРТАЛИ, ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ЗА ДРУГИ НУЖДИ БЕЗ ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С КОМПЛЕКСНИЯ НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, КАТО ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ СЕ ПРИЛОЖИ ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ С ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОМЯНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ИМ В ОБХВАТА НА ПРОЕКТИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ.

С ПРОЦЕСНИЯ ПУП, ОДОБРЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ. 4 ОТ ЗУТ КАТО ПУП-ПРЗ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 4 ОТ ЗУТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС В НЕОБХОДИМИЯ ОБХВАТ - НАЙ-МАЛКО ТЕРИТОРИЯТА НА ЕДИН КВАРТАЛ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАДВИШАВАТ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЛАНА, ПО КОЙТО СА СЪЗДАДЕНИ ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ. НОРМАТА ПРЕДВИЖДА СЪЩО, ЧЕ ПРИ УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, ОТСТОЯНИЯТА МЕЖДУ НОВОПРЕДВИДЕНИТЕ СГРАДИ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО ПРАВИЛАТА ЗА КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КАКТО И ЧЕ ПЛЪТНОСТТА И ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ТАКИВА ИМОТИ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ С ПЛАНА ПАРАМЕТРИ ЗА СЪОТВЕТНАТА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ЗА ОТДЕЛНИТЕ КВАРТАЛИ В ЗОНАТА, А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРЕНИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЕДИН КВАРТАЛ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯНО С ЦЕЛ УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО, АКО НЕ СА ПОСТИГНАТИ НОРМАТИВИТЕ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1.

ОДОБРЕНИЯТ ПУП-ПРЗ, В ЧАСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ ИМОТА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ НЕ Е СЪОБРАЗЕН С ДЕЙСТВАЩИЯ ЗА ИМОТА ПУП-ПРЗ И СЪЩЕСТВУВАЩАТА В ИМОТА СГРАДА. ВИДНО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ОСПОРВАЩИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОЗЕМЛЕНИЯТ ИМОТ НА ОСПОРВАЩИТЕ Е БИЛ ВЪЗСТАНОВЕН, НАНЕСЕН Е В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН И ЗА ИМОТА Е ОТРЕДЕН УПИ П-2641 С ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП-ПРЗ, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД № Г-261/27.07.1994 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА (Л. 81-124 ОТ ДЕЛОТО). СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ В ИМОТА Е ИЗПЪЛНЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ – СГРАДА, КОЯТО Е НАНЕСЕНА В ОДОБРЕНАТА ПРЕЗ 2008 Г. КKKP НА ГР. ВАРНА, ВИДНО ОТ ПРЕДСТАВЕНАТА СКИЦА ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2562.145 (Л. 101 ОТ ДЕЛОТО).

СЪГЛАСНО ЧЛ. 125, АЛ. 5 ОТ ЗУТ В ПРОЕКТА ЗА ПУП СЛЕДВА ДА СЕ ОТРАЗЯТ РАЗРЕШЕНИТЕ СТРОЕЖИ ПО ПРЕДХОДЕН ПУП, ЗА КОИТО РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ НЕ СА ИЗГУБИЛИ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ, КАТО НЕ СЕ ДОПУСКА ПРОМЯНА В ПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗА КОЕТО ИМА ДЕЙСТВАЩО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА. ОТ ДРУГА СТРАНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 15, АЛ. 1, ИЗР. ВТОРО ОТ ЗУТ, УРЕГУЛИРАНИТЕ ВЕДНЪЖ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЛЕДВАЩО УРЕГУЛИРАНЕ ОСВЕН В ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗУТ СЛУЧАИ, ТАКЪВ СЛУЧАЙ Е ПРЕДВИДЕН В ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗУТ, А ИМЕННО С ПОСЛЕДВАЩ ПУП МОГАТ ДА СЕ УРЕГУЛИРАТ САМО УЛИЦИ И КВАРТАЛИ, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ. ОБЩО ИЗИСКВАНЕ НА ЗУТ Е, ЧЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ДОПУСКА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЗ, АКО СЕ ПРЕДВИЖДА НЕДОПУСТИМО ПО ЗАКОН РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИ ИЛИ НА РАЗРЕШЕНИ СТРОЕЖИ, КАКТО И АКО В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ПЛАНЪТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНОТО УПИ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ (КАКТО Е ПОСОЧЕНО И В ЧЛ. 15, АЛ. 8 И АЛ. 9 ОТ ЗУТ). КАТО ИНФОРМАЦИОННА И ТЕХНИЧЕСКА ОСНОВА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ДАННИТЕ ОТ КАДАСТЪРА И КАДАСТРАЛНАТА КАРТА - ЧЛ. 115, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗУТ. ПО АРГУМЕНТ НА ПОСОЧЕНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, В СЛУЧАЙ ПРЕДВИДЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОЦЕСНИЯ ИМОТ С ОТНЕМАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЛОЩТА НА ИМОТА

4/6

за улица е в противоречие със ЗУТ, доколкото не е съобразено съществуващото застрояване в имота и с намаляването на площта на УПИ на оспорващите застрояването им се явява в противоречие с показателите за застрояване, установени с плана за застрояване. Съгласно графичната част на одобрения ПУП-ПРЗ в оспорената му част УПИ II-145, кв. 46 е с площ 445 кв.м, като едновременно е отразена съществуващата сграда като запазваща се и едновременно е предвидено комплексно жилищно застрояване, с височина на застрояване – до 26 м, Кинт – 2,5 и плътност на застрояването – 40%, с min озеленена площ – 40 % (л. 692 от делото). Показателите на съществуващото застрояване в имота на оспорващите със застроена площ 297 кв.м не се вменят в показателите за застрояване, визирани в одобреното изменение на ПУП-ПРЗ, което се оспорва - и плътността, и интензивността на застрояването са надвишени, а заложеният % озеленяване е неосъществим. От друга страна, както и вещото лице А. Демирева сочи, предвидените показатели за застрояване с процесния план са напълно нереални, а и неосъществими с оглед и изискването по чл. 32, ал. 1 от ЗУТ за отстояния между сгради през улица, при предвиденото за УПИ II-145, кв. 8 застрояване с височина до 26 м. (Съдът намира, че не е налице противоречие между графичната и текстова част на процесния план по отношение на показателите за застрояване, както сочи вещото лице Димова по възложеното повторно заключение. Независимо как общо в обяснителната записка на процесния план е посочена височината на застрояване като цяло за устройствена зона Жк, то в приложените таблици към текстовата част на плана (л. 109 от делото) ясно и конкретно за всеки имот е посочена предвидената с плана височина на застрояване, като за процесния УПИ на оспорващите височината е 26 м.) Обстоятелството, че при изготвянето на оспорения план не е съобразено отразеното в КKKP и не е взето предвид застрояването в имота на оспорващите, не обосновава извод, че същият не е изработен върху актуална кадастрална основа, както твърдят оспорващите. Напротив, вещото лице А. Демирева сочи, че планът е изработен върху актуална кадастрална основа, но заложените в него показатели на застрояване не отчитат съществуващото запазващо се застрояване в имота, т.е. става въпрос за друго нарушение.

Отнемането на част от имота на оспорващите УПИ II-2641 по действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-261/27.07.1994 г. на Кмета на Община Варна за улицата, южно от отредения на оспорващите нов УПИ II-145, кв. 8 по обжалвания ПУП-ПРЗ, се явява в противоречие с изискването и по чл. 108, ал. 5 от ЗУТ предвижданията на плана да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите. При одобряването на процесния ПУП-ПРЗ в обжалваната му част – по отношение имота на оспорващите, административният орган се е произнесъл в нарушение на общата норма на чл. 6 от АПК, несъобразявайки принципа на съразмерност, изискващ засягането на правата и интересите на гражданите да не е в по-голяма степен от необходимото за постигане на преследваната легитимна цел, за която се издава акта. С последващото урегулиране на имота на оспорващите и определянето на показатели на застрояване, без да е съобразено съществуващото, реализирано вече застрояване в имота на оспорващите и наличието на приложен ПУП-ПРЗ по отношение на имота на оспорващите, административният орган по същество не е изследвал и дали има по-икономично решение, поради което предложеното и прието с плана не удовлетворява законовите изисквания, тъй като икономичното решение, към което законодателят се стреми няма степени, то винаги е единствено. Съгласно чл. 6, ал. 4 от АПК при две или повече законосъобразни възможности, органът е длъжен да избере тази от тях, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна. Преценката на съда за законосъобразност на оспорения акт включва и преценка за съблюдаването на чл. 6 от АПК, особено когато органът действа при оперативна самостоятелност.

Както се посочи, по аргумент от чл. 15, ал. 2 от ЗУТ е допустимо с последващ ПУП да се урегулират улици и квартали, въз основа на който ПУП и принудително да се отчуждава имот или част от имота на основание чл. 205 от ЗУТ по реда на Закона за общинската собственост. В този смисъл, при изрично регламентиран от законодателя ред за отчуждаване, неоснователно оспорващите поддържат незаконосъобразност на

оспореното решение, доколкото липсва предварителен договор за прехвърляне на частта от имота им за улица по аргумент на чл. 15 от ЗУТ. Предвиждането обаче на процесния ПУП-ПРЗ в оспорената му част за отнемане на част от имота на оспорващите за новопредвидената улица като несъответстващо на принципа по чл. 6 от АПК и създаващо незаконно положение на изпълненото в имота застрояване по приложен действащ план е незаконосъобразно. Поради което предвидената улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план, която е обособена от част от имота на оспорващите, част от УПИ III-общински по действащия план, одобрен 1994 г.(съседен на имота на оспорващите) и част от ПИ.... 142, предвид и отмяната на оспорения план за ПИ142 с Решение № 2643 от 30.12.2016 г. по АД № 2022/2015 г. на АдмС-Варна, се явява незаконосъобразна. Налице е и друго основание за отмяна на оспорвания план по отношение на процесната улица. Според заключението на вещото лице А.Демирева новопредвидената улица от о.т. 218 до о.т. 221 е с габаритите между 7 м – 4,50 м, с ширина на пътното платно в най-стеснения участък от 3 м, а и към процесния ПУП-ПРЗ не са приложени нивелетни планове и типови напречни профили на процесната улица. Видно от графичната част на оспорвания план въпросната улица се състои от две платна по 3 м и два тротоара по 1,50 м, като безспорно е налице стеснение на тротоара пред УПИ XII-214 „за трафопост“. Съдът намира, че процесната улица е обслужваща и съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗУТ ширината ѝ следва да се определя с ПУП и в зависимост от необходимостта от изграждане на инфраструктура, гарантираща нормалното функциониране на територията. Въпросната улица не следва да се приема като задънена за осигуряване достъп до ограничен брой УПИ, тъй като западно от имота на оспорващите улицата продължава – о.т. 218 и се свързва на север с о.т. 216, поради което разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ, предвиждаща възможност за ширина на улицата най-малко 3,5 м (при обслужване до четири имота), е неприложима. При липса на нивелетни планове и типови напречни профили на процесната улица и с ширина в най-стеснената част 4,5 м., въпросната улица не отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Съгласно таблица 1.3 по Приложение № 1 към посочената наредба широчината на изискуемите две пътни ленти на обслужващите улици от второстепенната улична мрежа (VI клас, по чл. 77, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) е за всяка лента по 3 м. Освен това налице е и изискване за тротоари за пешеходци с широчина най-малко 1,50 м – чл. 80, ал. 3 и ал. 5, т. 1 от ЗУТ. С оглед изложеното, независимо от нанесените върху плана котировки на въпросната улица (2x3 м за платна и 2x1,50 м за тротоари), предвид установяващо се и от съда и визуално от графичната част на плана (л. 692 от делото) не е налице нормативно изискуемата ширина на въпросната обслужваща улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорвания план.

С основание оспорващите настояват, че процесният проект на ПУП-ПРЗ не е в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, доколкото към него не са приложени и необходимия набор от схеми и проучвания по чл. 108 от ЗУТ – не е приложена справка за картотекираната растителност с геодезическо заснемане.

Горепосочените съображения обосновават извод за наличие на несъответствие на оспорения акт в обжалваната му част с материалния закон. В обжалваната му част планът е в противоречие и със самото задание за реструктуриране на жилищния комплекс, съгласно което ПУП следва да гарантира най-целесъобразния начин на застрояване и на улична регулация в рамките на закона, поради което жалбата се явява основателна и следва да се отмени оспореният акт в обжалваната му част. Предвид нормата на чл. 173, ал.2 АПК, следва административната преписка да бъде върната на административния орган за ново произнасяне съобразно мотивите на съда и при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от ЗУТ, съдът намира за основателно искането на жалбоподателите за присъждане на направените по делото

разноски. Оспорващите не представят списък на разноските, а от доказателствата се установява, че са направили разходи за държавна такса – общо 60 лв. и за възнаграждение на вещи лица общо 550 лв. (150 лв. по първата експертиза и 400 лв. по третата експертиза, за втората експертиза са налице данни за плащане само от Тамара Вълкова). Съдът намира направеното искане от адв. Николета Тодорова за присъждане в нейна полза на адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата за процесуално представителство на баща ѝ - Коста Георгиев Костов (един от жалбоподателите, който видно от договора за доброволна делба на имотите ѝ е баща) за основателно, поради което следва на основание чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, във вр. с чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата да се осъди ответникът да заплати на адв. Николета Тодорова адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл. 172, ал. 1, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет - Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс "Чайка" 19 м.р. и 20 м.р. **В ЧАСТТА** на предвижданията за УПИ II-145, кв.46 (ПИ 10135.2565.145 по КККР на гр. Варна) и за улица от о.т. 218 до о.т. 221 по оспорения план.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне в отменената част на проекта за ПУП-ПРЗ, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Ралица Стоилова Нейчева с ЕГН 69040361111 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 100, ет. 2, ап. 4, Искра Николова Димова с ЕГН 5306101174 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 100, ап. 11, Пламен Божидаков Петков с ЕГН 7312061388 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 100, ап. 11, Коста Георгиев Костов с ЕГН 5001221059 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 100, ет. 3, ап. 8, Гергана Костова Върбанова с ЕГН 7912060995 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 100, ет. 3, ап. 7 и Николета Костова Тодорова с ЕГН 8710011173 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 100, ет. 3, ап. 9 направените по делото разноски в размер общо на 610 (шестотин и десет) лева, от които държавна такса – 60 лв. и възнаграждения на вещи лица - 550 лв.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на адв. Николета Костова Тодорова с ЕГН 8710011173 от гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 100, ет. 3, ап. 9, адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв. за оказана безплатна адвокатска помощ на баща ѝ Коста Георгиев Костов с ЕГН 5001221059, жалбоподател по АД № 2124/2015 г. на АдМС-Варна.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

СЪДИЯ:

ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ № 108/21.08.19г.
НА Николета Костова Тодорова
ЗА 610 лв. разноски
СЕКРЕТАР В. Мещанова
ПОЛУЧИЛ

ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ № 108/21.08.19г.
НА Николета Костова Тодорова
ЗА 600 лв. адв. помощ
СЕКРЕТАР В. Мещанова
ПОЛУЧИЛ

Николета Тодорова
12.03.19г.

Коста Георгиев Костов

Николета Костова Тодорова
12.03.19г.

Николета Костова Тодорова
12.03.19г.

ВЯРНО СОБЛЪДВА
СЕКРЕТАР

Влязло в зак. сила
11
СЕКРЕТАР.....ДАТА 15.08.2019г.